



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE**

così composta:

Dott.ssa Maria Grazia Serafin - Presidente

Dott.ssa Fiorella Gozzer - Consigliere

Dott. Antonio Perinelli - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero R.G. 1870/2016 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 2 marzo 2022 e vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 22.08.1970, c.f. *CodiceFiscale_1*, residente in Roma, Via Veiano n. 38 ed ivi elettivamente domiciliato in via Timavo n. 3 presso lo studio dell' Avv. Mauro Livi, c.f. *CodiceFiscale_2*, che lo rappresenta come da delega a margine dell'atto di appello,

- appellante -

e

Controparte_1 residente in Roma, Via Veientana n. 19,

- appellato contumace -

Avente ad oggetto : usucapione.

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni : *“insiste nell'accoglimento delle conclusioni e delle richieste istruttorie già formulate nell'atto di citazione in appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”*.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Parte_1 impugnava la sentenza n. 19376/2015 emessa dal Tribunale di Roma con cui veniva respinta la sua domanda di usucapione degli immobile sito in Roma, località Grottarossa, Via Veiano n. 38, censito al Org_1 del Comune di Roma al Foglio 209, part. 1762, sub. 504 Zona Cens. 5, Cat. N 4, Classe 3, consistenza 3,5 vani.

Nel giudizio di primo grado aveva dedotto di aver acquistato nel 1990 il predetto compendio immobiliare che deduceva di aver posseduto in esclusiva da quella data.

Tuttavia nell'atto di acquisto veniva erroneamente indicato quale comproprietario anche CP_1

[...] che invece interveniva quale semplice garante.

Il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava la domanda *“in mancanza di prova circa l'avvenuta manifestazione nei confronti dell'altro comproprietario della volontà di*

possedere il bene in via esclusiva...” evidenziando di aver sempre esercitato il possesso in via esclusiva.

2.Non si costituiva nel giudizio di appello **Controparte_1** che era contumace anche nel giudizio di primo grado.

3.Precisate le conclusioni all’udienza del 02.03.2022, tenutasi con modalità scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 , la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c.

4. **Parte_1** censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di usucapione in quanto, l’appellante, quale comproprietario non aveva fornito la prova dell’esclusione *“con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene”* (Cfr. sentenza impugnata pg. 2).

Tale prova avrebbe dovuto essere particolarmente stringente stante lo stretto rapporto di parentela tra le parti.

Deduce di aver posseduto il bene *“esercitando un dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese (pagamento del mutuo, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri accessori ...)* (Cfr. atto di appello pg. 1).

In realtà l’appellante non ha fornito alcuna prova documentale delle sue affermazioni limitandosi ad articolare una prova testimoniale che veniva respinta in quanto non diretta a provare *“l’avvenuta manifestazione nei confronti dell’altro comproprietario della volontà di possedere il bene in via esclusiva”* (Cfr. sentenza impugnata pg. 3).

Anche l’affermazione secondo cui **Parte_2** sarebbe intervenuto all’atto *“al solo scopo di garantire l’acquirente”* non ha trovato riscontro ed anzi non si comprende quale sarebbe stato il

contenuto di tale garanzia in quanto nel rogito si dà atto che il prezzo pattuito pari ad € 80.000,00 era già stato “ricevuto dalla parte acquirente ...”.

5.L'appello deve pertanto essere respinto.

6.Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.

7.L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, VII Sezione civile, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 19376/2015 del Tribunale di Roma;
2. Dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

Così deciso in Roma il 15/05/2022.

Il Consigliere estensore
Antonio Perinelli

La Presidente
Maria Grazia Serafin